COMPALİST

KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

Bundan böyle Compalist Projesi (bundan böyle "Compalist" olarak anılacaktır) ile Kullanıcı (bundan böyle "KULLANICI" olarak anılacaktır) ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

1.1. ŞİRKET

Compalist, Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak Polat Tower Bağımsız Bölüm 430, 34394 Şişli/İstanbul adresinde faaliyet gösteren bir projelenmiştir. Compalist platformunu işletmekte ve kullanıcılarına çeşitli hizmetler sunmaktadır.

1.2. KULLANICI

KULLANICI, kullanıcının ad, soyad, e-posta adresi gibi bilgiler ile kaydolan gerçek veya tüzel kişidir. KULLANICI, işbu sözleşmeyi kabul ederek, Compalist platformunu kullanma hakkını kazanır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi'nin (Kısaca "Kullanıcı Sözleşmesi" veya "Sözleşme") konusu, ŞİRKET tarafından www.compalist.com internet sitesi ("COMPALIST") KULLANICI 'ya verilecek aracılık ve üyelik hizmetlerine ilişkin hüküm ve koşulların ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

2.2 ŞİRKET, Kullanıcılara öneri al, listelen ve derecelendir hizmeti verir.

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

3.1. Kullanıcı üyelik kaydı, Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine Kullanıcı tarafından girilen e-posta adresine/telefon numarasına gönderilecek e-postanın/sms kodunun teyit edilmesi ile tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes "Kullanıcı" olarak nitelendirilir. İşbu sözleşme tüm Kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme, yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

3.2. KULLANICI, ŞİRKET'in Compalist platformunun sahibi ve işleticisi olduğunu kabul ve beyan eder. Compalist, kullanıcıların çeşitli hizmet sağlayıcıları bulmalarını, değerlendirmelerini ve geri bildirimde bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir dijital platformdur.

3.3. ŞİRKET, Compalist platformu üzerinden üçüncü kişiler tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

3.4. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan ŞİRKET, tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

4. YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. KULLANICI'nın Yükümlülükleri:

- KULLANICI, Compalist platformuna kayıt olurken verdiği bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu beyan eder.

- KULLANICI, platformda gerçekleştirdiği tüm işlemlerden sorumludur ve bu işlemlerden doğabilecek tüm sonuçları kabul eder.
- KULLANICI, platform üzerinden sağlanan hizmetleri yalnızca yasal amaçlar için kullanmayı kabul eder.
- KULLANICI, üçüncü şahısların haklarına zarar vermemek ve yasalara aykırı davranmamakla yükümlüdür.
- KULLANICI, platform üzerinden sağlanan içerikleri izinsiz olarak kopyalamak, dağıtmak veya başka şekillerde kullanmak konusunda sınırlıdır.

4.2. ŞİRKET'in Genel Yükümlülükleri:

- ŞİRKET, Compalist platformunun düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli teknik alt yapıyı oluşturur ve bakımını yapar.
- ŞİRKET, platformda sunulan içeriklerin güncel ve doğru olmasını sağlamak için makul çabayı gösterir, ancak bu konuda kesin bir garanti vermez.
- ŞİRKET, KULLANICI'nın kişisel verilerinin korunması konusunda KVKK'ya uygun hareket eder ve bu doğrultuda gerekli önlemleri alır.
- ŞİRKET, kullanıcıların şikayetlerini ve önerilerini dikkate alır ve gerekli gördüğünde iyileştirme çalışmaları yapar.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1 KULLANICI, işbu sözleşme kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun kapsamına giren nitelikte kişisel verileri ŞİRKET ile paylaştığı takdirde, işbu bu sözleşme kapsamında paylaşılan kişisel verileri meşru menfaati doğrultusunda işlemesine açık rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 Taraflar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun davranacaklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.
5.3 KULLANICI, ŞİRKET'in pazarlama, reklam, tanıtım ve sair amaçlarla işbu sözleşmede belirtilen iletişim bilgileri üzerinden kendisine elektronik ticari ileti göndermesine muvafakat etmektedir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1 İşbu Sözleşme kapsamında KULLANICI'nın erişimine açılan www.compalist.com web sitesi içerisinde yer alan özgün bilgilerin (know how, yazılım, kaynak kodları vs.) her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ŞİRKET'e aittir.
6.2 İşbu Sözleşme'deki fikri ve sınai mülkiyet hakları yükümlülükleri Taraflar arasındaki ilişki herhangi bir sebeple sona erse dahi geçerli olmaya devam edecektir.

7. SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

7.1 İşbu Sözleşme, KULLANICI'nın yaptığı üyelik kaydının onaylanmasından itibaren yürürlüğe girecek ve taraflardan birince feshedilene kadar geçerli olacaktır.
7.2 Taraflardan her biri, dilediği zaman herhangi bir sebep göstermeksizin yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, Sözleşme'yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir.

8. TEBLİGAT VE YAZILI DELİL

8.1 Tarafların işbu Sözleşmede gösterilen adresleri yasal tebligat adresleridir; ihbar, ihtar, talep ve sair her türlü bildirim Tarafların bu adreslerine yapılacaktır. Ancak taraflar arasındaki yazışmalar e-posta ile olacaktır. Adres değişikliği, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 (bir) hafta içinde yazılı olarak diğer Tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli yasal tebligatların tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

8.2 Taraflar arasında Sözleşme konusu ile ilgili olarak birbirlerinin kabul edilmiş e-posta adreslerinden yapılan her türlü e-posta yazışması herhangi bir dava veya takibatta 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 199. maddesinin ikinci cümlesi hükümleri uyarınca geçerli yazılı delil olarak kabul edilmiştir.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkları öncelikle iyi niyet çerçevesinde dostane şekilde çözmeye çalışacaktır. Uyuşmazlıkların bu şekilde çözülememesi halinde, işbu Sözleşme'den kaynaklanan veya bu Sözleşme ile veya yorumu ile ilgili ihtilafların hallinde İSTANBUL (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olup, doğacak anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili kanunları uygulanır.

10. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU

İşbu form ile Compalist tarafından veya Compalist'in belirleyeceği üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar aracılığıyla, tarafıma Compalist tarafından sunulan hizmetler, projeler, etkinlikler ve ilgili ürünlere ilişkin olarak, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj (SMS) hizmeti, anlık mesajlaşma uygulamaları ve benzeri vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ticari amaçlı veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesine, yapılan tanıtımlar, kampanyalar, anketler, müşteri memnuniyeti çalışmaları, özel teklifler, indirimler, promosyonlar ve imaj artırıcı mesaj gönderimlerine ilişkin olarak, paylaştığım iletişim bilgilerimin Compalist'in bilgi sistemlerinde saklanmasına, işlenmesine ve güncellenmesine açıkça onay verdiğimi kabul ediyorum.

Bu kapsamda, Compalist tarafından gönderilen ticari elektronik iletilerde yer alan içeriklerin, platformda sunulan hizmet ve ürünlerle sınırlı olacağını, kullanıcının yararına olan promosyonlar, fırsatlar ve yeni hizmetlerle ilgili bilgilendirme amaçlı olduğunu biliyor ve kabul ediyorum. Paylaştığım iletişim bilgilerinin, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleneceğini ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını, KVKK kapsamında verilerimin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirlerin alındığını bilgilendirme metnini okuyarak anlıyorum.

İstediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Compalist'e ait www.compalist.com web sitesinde, Compalist platformunda ya da belirtilecek diğer şekillerde (örneğin; telefon numarası veya e-posta yoluyla) sunulacak çıkış/red seçeneklerini kullanarak ticari elektronik ileti gönderimine son verilebileceği hususunda bilgilendirilmiş bulunuyorum. Ayrıca, bu reddetme hakkının, İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden de kullanılabileceğini kabul ediyorum. Reddetme talebim ile birlikte, tarafıma yapılan ticari elektronik ileti gönderimi, yasal sürecin gerektirdiği en kısa süre içerisinde sonlandırılacaktır.

Ayrıca, ticari elektronik iletilerin gönderimine son vermem halinde, üyelik kapsamında zorunlu olan bilgilendirmelerin (hizmet güncellemeleri, sistem bildirimleri, güvenlik uyarıları vb.) ticari elektronik ileti kategorisine girmediğini ve bu bildirimlerin tarafıma gönderilmeye devam edeceğini anlıyor ve kabul ediyorum.